

1500154-67.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... o motivo pelo qual está sendo perseguido por tráfico de drogas. Narrou que já foi processado por tráfico de drogas e teve passagem por roubo na Vara da Infância e Juventude.

A testemunha PAULO HENRIQUE ARICE NAGATA, policial militar, disse que o local é conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas e em patrulhamento de rotina avistaram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500154-67.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500154-67.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000221

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SAMUEL LIMA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

SAMUEL LIMA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 29 de janeiro de 2022, às 05h10min, na Avenida Pereira Campos, altura do nº 546, Bairro Jardim Didinha, nesta cidade e comarca de Jacareí, trazia consigo e guardava, para entrega a terceiros com fim de consumo, 24 (vinte e quatro) micro tubos plásticos contendo cocaína (10,84g de peso líquido), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme laudo de constatação pp. 23/24).

Segundo foi apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, que é conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o denunciado pulando o muro de uma casa abandonada. Ocorre que, ao avistar a viatura policial, o denunciado saiu correndo, tentando se evadir.

Contudo, os milicianos lograram êxito em deter o denunciado e submeteram-no a busca pessoal, oportunidade em que localizaram, na cintura de SAMUEL, dois pinos de

cocaína.

Realizada busca no local de onde o denunciado saía, os policiais encontraram uma sacolinha plástica branca, contendo 22 pinos de cocaína, semelhantes aos dois encontrados na cintura do indiciado.

Indagado informalmente pelos policiais, o denunciado admitiu que estava traficando drogas no local.

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 66/67).

O réu foi notificado (fl. 136) e apresentou defesa preliminar (fls. 149/152).

Recebida a denúncia (fls. 203/204), foi promovida a citação (fls. 263).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 23/25), pelo exame químico-toxicológico (fl. 106/107), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu SAMUEL LIMA PEREIRA, perante a autoridade policial, negou as imputações. Em juízo, negou os fatos. Disse que não sabe declinar o motivo pelo qual está sendo perseguido por tráfico de drogas. Narrou que já foi processado por tráfico de drogas e teve passagem por roubo na Vara da Infância e Juventude.

A testemunha PAULO HENRIQUE ARICE NAGATA, policial militar, disse que o local é conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas e em patrulhamento de rotina avistaram o réu saindo de uma casa abandonada e na busca pessoal encontraram algumas porções de droga em sua posse. Disse que retornaram até a casa abandonada de onde ele havia saído e encontraram o restante da droga descrita na denúncia. Disse que as drogas encontradas na residência estavam embaladas da mesma forma que as porções na posse do acusado. Disse que o réu confessou informalmente o tráfico de substâncias entorpecentes. A testemunha JACKSON VIEIRA NUNES, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

A testemunha ROSE SOARES DOURADO DA SILVA disse que o réu foi abordado na porta de sua casa, em local diverso do declinado na denúncia. Disse que presenciou a abordagem policial. Narrou que os policiais agrediram seu filho e o réu Samuel. Narrou que os policiais também lhe ameaçaram. Disse que o réu não portava drogas.

A testemunha GABRIELA BARBOSA LEITE declarou que estavam na casa de Samuel porque seu marido tinha sido preso na data anterior e foram todos até a casa de sua sogra (a testemunha Rose), momento que a polícia chegou e abordou Samuel. Disse que não foi encontrada qualquer droga com o réu. Disse que desconhece eventual motivo para os policiais incriminarem o acusado.

O informante JEFFERSON SOARES DA SILVA disse que a abordagem se deu na porta de sua casa (Rua Santana, nº15). Disse que no dia anterior seu irmão foi

preso pelos policiais responsáveis pela prisão de Samuel. Disse que permaneceram na casa de Samuel até seus pais retornarem da delegacia de polícia. Disse que foi para casa na companhia de Samuel e os policiais o abordaram na porta de sua casa. Disse que não sabe justificar porque Samuel está sendo acusado falsamente.

A informante DESIREÉ BERALDO LIMA, mãe do acusado, relatou que não presenciou os fatos descritos na denúncia. Disse que seu filho não possui envolvimento com tráfico de drogas. Disse que sua família é perseguida pelos policiais militares responsáveis pela prisão de sua filho. Disse que não sabe informar eventual motivo para tal perseguição.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu negou as imputações, alegando que não tinha nada em seu poder, bem como afirmou que não sabe o motivo de estar sendo perseguido por tráfico. Em que pese a negativa, tal versão não encontra amparo no conjunto probatório presente nos autos.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico. Os milicianos relataram que o local da diligência é conhecido por intenso fluxo de comércio de drogas.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 1,03g de cocaína e 10,84g de cocaína -, bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, sem olvidar que a diligência se deu em local conhecido como movimentado ponto de tráfico de drogas, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Demais disso, a versão do acusado de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância. A alegação da defesa de que não houve diligência anterior para se averiguar a efetiva destinação da venda das drogas não merece acolhimento.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito

condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, tentou se evadir.

A alegação da Defesa no sentido da invalidade da prova material não merece acolhimento, tendo em vista que foi apreendida justamente onde o réu estava mexendo.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu ostenta apontamentos criminais, inclusive adveio condenação por crime de tráfico, praticado, em tese, 6 meses antes dos fatos sob apuração, aguardando recurso de apelação, todavia, ainda é primário. Considerando, ainda, a natureza e quantidade de drogas apreendidas, sem elementos para avaliação a personalidade e a conduta social do agente, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, observo que o réu conta com menos de 21 anos, ensejando a atenuante, todavia, ressalto que não produzirá efeitos, nos termos da Súmula 231 do STJ:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa especial de diminuição da pena, inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. O réu é tecnicamente primário, todavia, ostenta apontamentos criminais, ressaltando que aguarda recurso de apelação por condenação por crime de tráfico, em tese praticado pouco antes dos fatos sob apuração, bem como já respondeu a processo pelo art. 28, "caput", da Lei de Drogas, denotando alto grau de envolvimento no mundo da traficância, não se olvidando que os policiais afirmaram que o local da abordagem é conhecido como movimentado ponto de tráfico. Assim, entendo que a causa de aumento não deve ser aplicada no patamar máximo. Diante do exposto, fixo a diminuição em 1/3, remanescendo:

03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa

À mingua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

O crime em questão é grave, todavia, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o tráfico com incidência da minorante não tem caráter hediondo.

Observo que no caso concreto, além da primariedade, a quantidade de droga não impede o reconhecimento da condição de pequeno traficante, o réu tinha menos de 21 anos na data do fato.

Diante do exposto, fixo o regime inicial aberto.

Forçoso reconhecer que o acusado denota condições subjetivas favoráveis à substituição sendo que o cárcere em nada contribuirá para sua a ressocialização.

O risco à Saúde Pública, neste caso específico, consideradas todas as peculiaridades já expostas, não foi tão grave. Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada ao Réu não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis. Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta. Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR SAMUEL LIMA PEREIRA à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta. Defiro o apelo em liberdade. Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado. Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento. Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça. Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos. Oficie-se. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. Jacarei, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA